

PODER LEGISLATIVO – PROCESSO LEGISLATIVO

Nos artigos 59 a 69, a Constituição estabelece as regras do processo legislativo constitucional. O processo legislativo começa no artigo 59 citando alguns atos normativos primários.

O ato normativo primário é aquele que retira a sua força normativa direto da Constituição. A consequência natural é que se sujeita a controle de constitucionalidade. Todos os atos precisam seguir um ritual, e se esse procedimento for desrespeitado se está diante de inconstitucionalidade.

A inconstitucionalidade pode ser formal, quando o defeito está no procedimento, ou inconstitucionalidade material, quando o defeito está no conteúdo. O defeito, em regra, não está no conteúdo, e sim no procedimento.

Quando o defeito está no procedimento, aparece em dois momentos distintos: defeito na repartição de competências (art. 21 a 25 e art. 30 da Constituição), ou defeito no processo legislativo.

Exemplo: se a norma deveria ser federal, mas foi editada pelo Estado de Alagoas, ocorre inconstitucionalidade com o vício na repartição de competências, chamado de vício formal orgânico, visto que a Casa Legislativa que fez a norma está errada.

Exemplo: quem concede reajuste para os servidores do Poder Executivo, o projeto de lei deve iniciar com o chefe do Poder Executivo. Se não inicia com o Poder Executivo, não sai do governador, e sim de um parlamentar, ocorre vício de iniciativa, ou seja, há um problema no procedimento. O vício de iniciativa nunca se convalida, nem mesmo com a sanção.

Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de:

- I – emendas à Constituição;
- II – leis complementares;
- III – leis ordinárias;
- IV – leis delegadas;
- V – medidas provisórias;
- VI – decretos legislativos;
- VII – resoluções.

Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis.

ANOTAÇÕES

Entre os atos normativos primários, à exceção das emendas à Constituição, não há hierarquia. A emenda à Constituição se insere diretamente no texto constitucional. A emenda à Constituição é para emendar à Constituição, mas há emendas que não emendam à Constituição.

Exemplo: em 2020, houve o advento do coronavírus e mudaram o calendário eleitoral. Essa mudança foi por meio de emenda, mas a emenda não se inseriu no texto da Constituição.

Em regra, as emendas à Constituição alteram o texto constitucional.

Não há hierarquia entre lei ordinária e lei complementar. O que há são âmbitos de atuação diferente entre elas. A lei complementar é uma lei de como fazer leis.



- **Artigo 59 – Atos Normativos Primários**

Os atos normativos primários são aqueles que tiram sua força normativa diretamente da Constituição, se sujeitando a controle de constitucionalidade.

Todos os atos normativos abaixo podem ser inconstitucionais, caso desrespeitem os limites traçados na Constituição. Pode haver inconstitucionalidade no procedimento ou no conteúdo.

EC – Emendas à Constituição

LC – Leis Complementares

LO – Leis Ordinárias

LD – Leis Delegadas

MP – Medidas Provisórias

RES – Resoluções Legislativas

DL – Decretos Legislativos

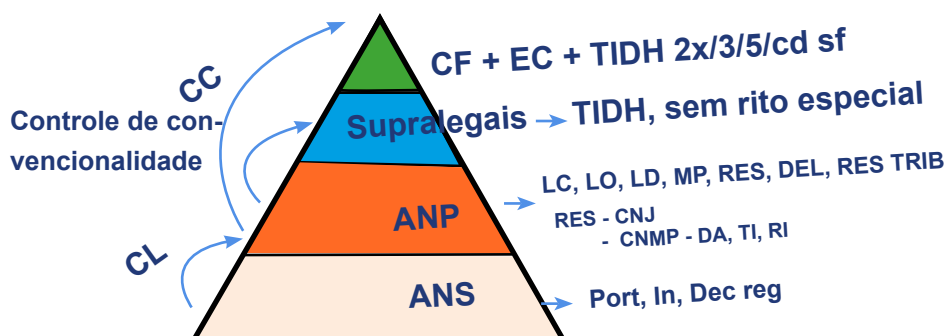
ANOTAÇÕES

Há outros atos normativos primários?

O Decreto-Lei não existe mais no ordenamento desde a Constituição de 1988. No lugar do Decreto-Lei entrou a Medida Provisória. De 1988 para frente não é possível mais editar Decreto-Lei, e os que existiam antes de 1998 se forem compatíveis com a Constituição do ponto de vista do conteúdo foram recepcionados, recebidos, e são compatíveis com a ordem jurídica atual.

O Decreto-Lei podia ser editado em caso de urgência ou relevância. No caso de medida provisória é necessário urgência e relevância. No Decreto-Lei, se o Congresso não aprovasse dentro do prazo, estaria aprovado. O Presidente da República era, ao mesmo tempo, o Executivo e o Legislativo. Se a MP não for apreciada dentro do prazo, quer dizer que foi rejeitada.

• Pirâmide de Kelsen



No topo da pirâmide está a Constituição, as emendas à Constituição e os Tratados Internacionais de Direitos Humanos (TIDH), aprovados na sistemática de dois turnos, 3/5 de cada Casa. Esses tratados têm *status* constitucional.

Exemplo: no início de 2022, há a internalização do Tratado Internacional de Direitos Humanos que dispõe sobre igualdade racial. As cotas raciais em concurso público hoje são constitucionais, porque estão em Tratado Internacional de Direitos Humanos com o rito especial.

Os Tratados Internacionais de Direitos Humanos podem assumir outra hierarquia. Se não forem aprovados no rito próprio das emendas de dois turnos, 3/5 de cada Casa, ficam no 2º degrau, das normas supralegais, ou seja, estão acima das leis e abaixo da Constituição.

O ANP é ato normativo primário, aquele que tira sua força normativa direto da Constituição.



10m

ANOTAÇÕES

As leis (complementares, ordinárias, delegadas), todos os atos normativos primários, se submetem ao controle da Constituição, chamado de controle de constitucionalidade. Além disso, se sujeitam a controle de convencionalidade. As leis precisam ser compatíveis tanto com a Constituição, quanto com o Tratado Internacional de Direitos Humanos aprovado fora do rito especial. Ou seja, pode-se afirmar que há uma dupla análise vertical de compatibilidade. A análise tange ao controle de convencionalidade frente à análise da norma supralegal, e frente à análise da norma constitucional.

Além dos atos normativos primários do art. 59, à exceção da emenda, pode-se citar resoluções dos tribunais, resolução do CNJ, resolução do CNMP, decretos autônomos que são editados pelo Presidente da República, tratados internacionais que não versem sobre direitos humanos, regimentos internos dos tribunais.

O último extrato é o controle de legalidade. Os atos normativos secundários não retiram sua força normativa direto da Constituição, e sim retiram das leis. Há portarias, instruções normativas, decretos que sejam regulamentares.

O decreto regulamentar (ato normativo secundário) é a regra, e serve para regulamentar a lei (ato normativo primário). A lei se submete ao controle da Constituição. No art. 84, inciso VI, há a figura do decreto autônomo (ato normativo primário que se sujeita o decreto autônomo ao controle de constitucionalidade), que não regulamenta nenhuma lei. No decreto regulamentar, o controle é de legalidade, e quem se sujeita a controle de constitucionalidade é a lei.

Na inconstitucionalidade, o vício pode ser material (também chamado de nomoestático), quando o vício é no conteúdo, ou o vício pode ser formal também chamado de nomodinâmico), quando o vício é no procedimento.

O vício de decoro parlamentar é um **vício de corrupção na vontade do parlamentar**. Isso foi enfrentado no Supremo Tribunal Federal, quando se estava analisando a compatibilidade da reforma da previdência (EC 41/03).

No escândalo do Mensalão houve propina, mas a Emenda n. 41 não tinha problema no conteúdo, mas o defeito estava no vício de decoro parlamentar. O vício de corrupção na vontade do parlamentar foi alegado no Supremo, e quando foi analisar o Supremo supôs que isso aconteceu. Mesmo descontando os votos dos parlamentares comprados, ainda assim haveria quórum suficiente para aprovar a Emenda 41. Logo, o Supremo Tribunal Federal não anulou a Emenda n. 41.



15m

ANOTAÇÕES

Processo Legislativo Ordinário

O processo legislativo ordinário é necessário para fazer uma lei ordinária (LO), e é dividido em 3 fases.

Fase de Iniciativa

A iniciativa pode ser geral, privativa/reservada/exclusiva, concorrente, conjunta e popular.

Fase Constitutiva

No 1º momento, há a fase de deliberação parlamentar. Possui casa iniciadora, casa revisora. A casa iniciadora aprova e rejeita. A casa revisora modifica.

No 2º momento, há a fase de deliberação executiva. Refere-se à discussão em relação à sanção e a veto presidencial.

Fase Complementar

Ocorre a discussão em torno da promulgação, da publicação.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Aragonê Nunes Fernandes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
